Soluciones Test – Tema 5
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **B** - Art. 39.1 LPAC. Los actos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
2. **B** - Art. 39.1 LPAC. Es una presunción *iuris tantum* (que admite prueba en contrario), trasladando al interesado la carga de probar la invalidez del acto.
3. **B** - Art. 90 LPAC. Las resoluciones sancionadoras no son ejecutivas mientras quepa contra ellas recurso ordinario en vía administrativa.
4. **B** - Art. 39.4 LPAC. Tienen eficacia *erga omnes* y deben ser observados y respetados por el resto de órganos administrativos.
5. **C** - Art. 39.5 LPAC y art. 44 LJCA. Prohibición de recursos administrativos entre Administraciones; se acude al contencioso previa intimación o requerimiento.
6. **C** - Art. 39.2 LPAC. La aprobación por otra Administración demorará la eficacia pero no afecta a la validez del acto originario.
7. **B** - Doctrina general. La conjunción de acto originario y acto aprobante constituye un procedimiento bifásico.
8. **A** - Doctrina / Art. 39 LPAC. La omisión de informes preceptivos vinculantes o autorizaciones previas vicia el acto en su validez originaria.
9. **B** - Definición de Zanobini. Declaración de voluntad, juicio, conocimiento o deseo emanada de una Administración en el ejercicio de potestad administrativa.
10. **B** - Art. 39.1 LPAC / Art. 103.1 CE. Es el privilegio de presunción de validez y ejecutividad inmediata del acto.
11. **B** - Art. 40.2 LPAC. Toda notificación debe ser cursada en el plazo máximo de 10 días desde que el acto fue dictado.
12. **C** - Art. 40.2 LPAC. Los datos identificativos del funcionario tramitador o fotos no son parte del contenido preceptivo.
13. **B** - Art. 40.3 LPAC. Si contiene el texto íntegro pero carece de recursos, plazos u órgano, se califica como notificación defectuosa.
14. **C** - Art. 40.3 LPAC. Surte efecto desde que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento o interponga recurso.
15. **B** - Art. 40.4 LPAC. A efectos de resolver en plazo, basta acreditar el intento de notificación con texto íntegro.
16. **B** - Art. 41.1 LPAC. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos.
17. **A** - Art. 41.1 LPAC. Cabe papel cuando el interesado comparezca espontáneamente en la oficina de asistencia.

18. **B** - Art. 41.1 LPAC. Se prohíbe el medio electrónico cuando vaya acompañado de elementos no convertibles a formato digital o medios de pago.
19. **B** - Art. 42.2 LPAC. Puede hacerse cargo cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y se identifique.
20. **B** - Art. 42.2 LPAC. Segundo intento por una sola vez y en hora distinta dentro de los 3 días siguientes (margen de 3 horas si cambia franja).
21. **B** - Art. 44 LPAC. Se realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (Tablón Edictal Único).
22. **B** - Art. 44 LPAC. El anuncio en el B.O.E. es el único trámite preceptivo u obligatorio.
23. **B** - Art. 43.2 LPAC. Se entiende rechazada tras el transcurso de 10 días naturales sin acceder al contenido.
24. **A** - SSTC 84/2022 y 147/2022. Principio de buena administración y tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
25. **B** - Art. 131 LPAC. La publicación oficial de normas generales es condición indispensable para su entrada en vigor.
26. **B** - Art. 45.1 b) LPAC. La publicación es obligatoria en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
27. **A** - Art. 45.3 LPAC. Las referencias al tablón de anuncios se entienden cumplidas con la publicación en el diario oficial o sede correspondiente.
28. **B** - Art. 46 LPAC. Se realiza una publicación somera indicando el lugar para consultar el texto completo.
29. **B** - Art. 3.2 RD 128/2018. Disponer la publicación de los actos es función reservada de la Secretaría del Ayuntamiento.
30. **B** - Art. 41.5 LPAC. Se deja constancia en el expediente, dándose el trámite por efectuado y continuando el procedimiento.
31. **A** - Art. 39.2 LPAC. Causas de demora de la eficacia: contenido, notificación, publicación o aprobación superior.
32. **B** - Art. 39.3 LPAC. Retroactividad permitida cuando sustituya a actos anulados o sea favorable, siempre que existan los presupuestos fácticos.
33. **B** - Art. 39.3 LPAC y Art. 9.3 CE. Prohibición absoluta de retroactividad para disposiciones desfavorables o sancionadoras.
34. **B** - Art. 117.1 LPAC. Regla general: la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución.
35. **B** - Art. 117.2 LPAC. Procederá la suspensión por riesgo de perjuicios irreparables (*periculum in mora*) o causa de nulidad de pleno derecho.
36. **B** - Art. 117.3 LPAC. Silencio positivo: la ejecución se entiende suspendida si en 30 días no se resuelve la solicitud.

37. **B** - Art. 108 LPAC. El órgano competente podrá suspender la ejecución si pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
38. **A** - Art. 67 LBRL. Requiere requerimiento previo de anulación al Presidente y recurso en 10 días ante el contencioso.
39. **B** - Art. 117.4 LPAC. La suspensión se puede condicionar a la prestación de caución o garantía suficiente.
40. **A** - Art. 129 y ss. LJCA. Otorgamiento si la ejecución hace perder la finalidad legítima y no perturba gravemente el interés público.
41. **B** - Art. 97 y 99 LPAC. Exige título declarativo previo (resolución) y apercibimiento/requerimiento notificado.
42. **B** - Art. 100.2 LPAC. Aplicación del principio de proporcionalidad eligiendo el medio menos restrictivo.
43. **A** - Art. 18.2 CE y 100.3 LPAC. Exige consentimiento del titular o autorización del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
44. **B** - Art. 101 LPAC. Apremio sobre el patrimonio para deudas de cantidad líquida no satisfechas.
45. **B** - Art. 102 LPAC. En actos no personalísimos realizables por terceros a costa del obligado.
46. **B** - Art. 103 LPAC. Multas reiteradas sucesivas para doblegar la voluntad, compatibles e independientes de las sanciones.
47. **B** - Art. 104 LPAC. Uso de la fuerza física en obligaciones personalísimas de no hacer o soportar autorizadas por ley.
48. **A** - Doctrina / Art. 97 LPAC. En la coacción directa no hay acto ni procedimiento previo por razones de urgencia o estado de necesidad.
49. **B** - Art. 105 LPAC. Vía de hecho: actuación sin atribución de competencia o prescindiendo del procedimiento legal.
50. **C** - Arts. 105 LPAC, 30 y 136 LJCA. Se admiten interdictos civiles y medidas cautelares urgentes contenciosas *inaudita parte*.